

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 687 del 17/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 320 del 17/10/2023

OGGETTO: PNRR: Missione M2 componente C4 Investimento I2.2 - Next Generation EU Contributi ex Legge n° 145/2018, art. 1, commi 139-14.
“Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido”
Approvazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento.-
LOTTO CUP: C87B20000560001 **LOTTO CIG:** 901115612D



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con Decreto Ministeriale del 06.08.2021, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha assegnato - le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari affidando, in particolare, al Ministero dell'Interno la “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 139 e ss., della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

-il Comune di Squillace è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 500.435,00 concesso dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-con deliberazione n. 91 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido”, redatto dal R.T.P. costituito da: Ing. Gilda Rita Lifrieri (Capogruppo/Mandatario), Ing. Giulia Abbruzzo (Mandante), Ing. Francesco Falcone (Mandante), Ing. Marika Vasta (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Andrea Leuzzi (Mandante), per l'importo complessivo di € 500.435,00 suddiviso in € 319.229,58 per lavori a base d'asta, € 6.384,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 174.820,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-l'intervento in oggetto è confluito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

-con propria determinazione n° 434 in data 03/12/2022, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-con propria determinazione n° 74 del 21.02.2022, è stato affidato al RTP Ing. Giulia Abbruzzo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2938, con studio tecnico in via Alessi n° 6 - 88069 Squillace (CZ), e Ing. Francesco Falcone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro alla sezione B n° 30, con studio tecnico in viale dei Normanni n° 16 - 88069 Squillace (CZ), l'incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

-con propria determinazione n° 301 del 19/07/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, alla ditta RTI costituenda tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) con sede in via G. da Verrazzano C.P. 16 n. 11 a Catanzaro - P.I. 03054670793, ed impresa ROMANO s.r.l. (Mandante) con sede in loc.tà Baracconi snc a Jonadi (VV) - P.I. 03560180790, che ha

ottenuto un punteggio complessivo di 83,061 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 14,950% pari ad un importo netto di € 271.504,76 oltre € 6.384,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Dato atto che:

-con contratto Rep. n° 340 del 12.10.2022, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 12.10.2022 al n° 5340 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati alla ditta RTI costituenda tra EDIL MAV s.r.l. (Capogruppo) e ROMANO s.r.l. (Mandante) per l'importo contrattuale di € 271.504,76, oltre € 6.384,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con verbale del 17.10.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in argomento;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Considerato che la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatta dalla Direzione dei Lavori incaricata, Ing. Giulia Abbruzzo e Ing. Francesco Falcone, è stata trasmessa con nota acquisita al prot. n° 5844 del 16.10.2022, come di seguito elencata:

- ✓ Certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ Libretto delle Misure n. 1;
- ✓ Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Stato di avanzamento lavori – Stato finale;
- ✓ Certificato di pagamento n° 1;
- ✓ Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Relazione allegata al 1° SAL;

Rilevato che detti atti sono firmati dalla Direzione dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 1^a rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 65.383,00 oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per le “Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido” - CUP: C87B20000560001, redatta dalla Direzione dei Lavori incaricata, Ing. Giulia Abbruzzo e Ing. Francesco Falcone, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 5844 del 16.10.2022, come di seguito elencata:
 - ✓ Certificato di ultimazione dei lavori;
 - ✓ Libretto delle Misure n. 1;
 - ✓ Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Stato di avanzamento lavori – Stato finale;
 - ✓ Certificato di pagamento n° 1;
 - ✓ Sommario del Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Relazione allegata al 1° SAL;
2. di approvare, come approva, il 1° S.A.L. dei lavori per le “Messa in sicurezza del territorio di Squillace lido - Regimentazione delle acque meteoriche nel centro abitato di Squillace lido” (CZ), così come redatti dalla Direzione dei Lavori;

3. di approvare, come approva, il certificato di pagamento della 1^a rata di complessivi € 65.383,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.538,30 e per complessivi € 71.921,30 così come redatto dal Responsabile del procedimento;
4. di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
5. di specificare che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 500.435,00 concesso con Decreto Interministeriale del 23.02.2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 901115612D;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
9. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”,* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
13. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi sarà garantita con i fondi del Ministero dell'Interno meglio descritti in premessa;
14. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap.- Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)